

검사의 사법경찰관 협의 관련 지침

[공소청 예규 제92호, 형사정책담당관실]

제정 대검 예규 제1159호, 2021. 1. 1.
개정 대검 예규 제1372호, 2023. 10. 31.
개정 공소청 예규 제92호, 2026. 10. 1.

제1장 총칙

제1조 【목적】 이 지침은 「형사소송법」(이하 ‘법’이라 한다) 제195조, 「검사와 사법경찰관의 상호협력과 일반적 수사준칙에 관한 규정」(이하 ‘수사준칙’이라 한다) 제6조, 제7조, 제8조 및 제8조의 3에 따라 검사가 사법경찰관(사법경찰관의 직무를 수행하는 중대범죄수사청수사관을 포함한다. 이하 같다)과 협의하는 절차 등을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【기본원칙】 검사는 사법경찰관과 협력하거나 의견을 제시할 때 국민의 인권보호, 적법절차의 준수 여부, 실체적 진실의 발견 및 공판에서의 증명 가능성과 적법성, 수사의 공정성 등을 고려하여야 한다.

제2장 중요사건 및 일반 협의

제3조 【협의의 대상과 방식】 ① 검사는 법 제195조제1항 및 수사준칙 제6조, 제7조, 제8조제1항 본문에 따라 사건의 송치, 송부 등 수사와 공소의 제기 및 유지에 관하여 이건의 조정이나 협력 등이 필요한 경우 담당 사법경찰관에게 협의를 요청할 수 있다.

② 검사는 수사준칙 제7조 소정의 중요사건에 관하여 사법경찰관과 상호 의견을 제시·교환할 필요가 있는 때에는 「공소청사건사무규칙」 제35조의2에 따른다.

③ 제1항에 따라 사법경찰관에게 협의를 요청하는 경우에는 「공소청사건

사무규칙」 제35조의2별지 제9호 서식에 따르고, 사법경찰관으로부터 협의 요청을 받아 의견을 제시하는 경우에는 「공소청사건사무규칙」 제35조의2 별지 제8호 서식에 따른다. 이 경우 필요한 때에는 확인보고서 등으로 협의한 사실 등을 작성하여 기록에 편철한다.

제4조 【지방공소청 또는 지청의 장의 협의】 ① 검사는 수사준칙 제8조의 사유로 사법경찰관과 협의하였으나 이견이 해소되지 않는 경우, 지체 없이 소속 지방공소청 또는 지청의 장에게 이를 보고한다. 동일한 사유로 해당 사법경찰관 소속 수사관서(지방해양경찰관서를 포함한다)의 장(이하 이 조에서 ‘수사관서의 장’이라고 한다)이 협의를 요청하는 취지의 서면을 송부한 경우에도 이와 같다.

② 제1항에 따라 검사의 보고를 받은 지방공소청 또는 지청의 장은 수사준칙 제8조제2항에 따라 수사관서의 장과 협의한다.

③ 제2항에 따라 지방공소청 또는 지청의 장이 수사관서의 장과 협의하는 경우, 공소청사건사무규칙 제35조의4 별지 제10호의3 및 별지 제10조의4 서식을 활용할 수 있다. 다만, 해당 서식에 의하는 것이 적절하지 아니한 경우에는 공문, 유선 등 그 외의 방식으로 협의할 수 있다.

④ 검사는 제1항에 해당하지 아니하는 사유로 사법경찰관과 협의하였으나 이견이 해소되지 않는 경우, 사안의 중대성 등을 고려하여 소속 지방공소청 또는 지청의 장에게 이를 보고한다.

제5조 【이견 미해소 시 조치】 검사는 제3조, 제4조에 따른 협의에도 불구하고 이견이 해소되지 않는 경우, 협의 대상이 된 사건 또는 기록에 관한 통상의 처리 절차에 따른다. 다만, 제4조제2항에 따라 지방공소청 또는 지청의 장이 협의한 사안 및 제4조제4항에 따라 지방공소청 또는 지청의 장에게 보고한 사안의 경우 처리 전에 소속 지방공소청 또는 지청의 장에게 보고하여야 한다.

제6조 【협의 관련 자료의 관리】 검사는 제3조, 제4조에 따른 협의와 관련하여 송부한 서면의 부분, 송부받은 서면 또는 제3조제3항에 따라 작성한 **확인보고서** 등(이하 ‘협의 관련 자료 등’이라 한다)을 다음 각 호에 따라 관리한다.

1. 검사가 협의 대상이 된 사건을 **심사 중**이거나 기록을 검토 중인 때에는 협의 관련 자료 등을 그 사건기록에 편철한다.
2. 검사가 협의 대상이 된 사건에 관하여 공소유지하고 있는 때에는 협의 관련 자료 등을 그 사건의 공판카드에 편철한다. 다만, 필요한 경우 증거, 의견서 또는 참고자료로 법원에 제출하고 그 사본을 공판카드에 편철한다.
3. 검사가 협의 관련 자료 등을 사건기록 또는 공판카드에 편철할 수 없는 때에는 협의 관련 자료 등을 사건사무담당직원에게 송부하고, 사건사무담당 직원은 이를 부분철에 별도 편철하여 보관한다.
4. 협의 관련 자료의 편철 등에 대하여 다른 훈령 또는 예규에 특별한 규정이 있는 경우에는 그에 따른다.

제3장 사법경찰관의 의견 요청

제7조 【사법경찰관 의견요청의 접수 및 보완】 ① 사법경찰관이 법 제195조 제3항 및 수사준칙 제8조의3에 따라 의견을 요청하는 경우 접수 및 보완의 방법 등 절차에 대해서는 「공소청사건사무규칙」 제35조6에 따른다. 이때 검사는 사법경찰관의 요청 내용이나 자료가 불명확하거나 부족한 경우 상당한 기간을 정하여 보완을 요청할 수 있다.

② 검사의 보완요청에 대해 사법경찰관이 사안의 긴급성 등을 이유로 신속한 의견 제시를 요청하고, 검사가 그 필요성을 인정하는 경우에는 현재까지 확인된 범위에 관하여 잠정적·부분적 의견을 제시할 수 있다. 다만 이 경우

잠정적·부분적 의견임과 추가 검토가 필요한 사항을 명시하여야 한다.

제8조(의견요청에 응하지 아니할 수 있는 특별한 사정) ① 법 제195조 후단에서 검사가 의견요청에 응하지 아니할 수 있는 특별한 사정은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우를 말한다.

1. 요청 내용이 법 제195조제3항에 따른 수사와 관련된 법률적 판단이나 증거수집의 적절성 등에 관한 것이 아닌 경우

2. 수사준칙 제8조의3 제1항에 따른 기재사항이나 관계 서류·자료가 제출되지 않았거나, 같은 조 제2항에 따른 보완 요구에 사법경찰관이 특별한 사정 없이 응하지 아니한 경우

3. 동일한 사항에 대하여 이미 의견을 제시하였고 이를 변경할 새로운 사정이 없는 경우

4. 구체적 사건과 관련이 없는 일반적·추상적 법령의 해석 등 법률자문에 해당하는 경우

5. 의견을 요청한 당해 사안에 관하여 법원의 재판(영장의 발부 또는 기각을 포함한다)이나 검사의 처분으로 판단이 내려진 사항에 해당하는 경우

6. 검사가 법 제197조의2에 따른 보완수사요구, 법 제197조의3에 따른 시정조치요구, 법 제245조의8에 따른 재수사요구 등 검사가 다른 절차로 처리하는 것이 적절하다고 판단하는 경우

7. 그 밖에 사법경찰관의 요청이 명백히 이유 없거나 수사기관의 권한을 벗어난 사항에 해당하는 등 위 각 호 사유에 준하여 검사가 의견을 제시하는 것이 적절하지 않은 특별한 사정이 있는 경우

② 검사는 제1항에 따라 의견요청에 응하지 아니하는 경우에는 그 사유를 구체적으로 기재한 서면으로 사법경찰관에게 통지하여야 한다.

제9조 【의견 제시 기간 및 시정조치 요구】 ①검사는 사건의 긴급성 등 성격,

기록의 분량, 쟁점의 수와 난이도, 업무 여건 등을 고려하여 신속하게 의견을 회신하도록 노력해야 한다.

② 검사는 사법경찰관의 의견요청에 따라 기록 등을 검토하는 과정에서 확인한 사법경찰관의 처리에 법령위반, 인권침해 또는 현저한 수사권 남용이 있다고 판단하는 경우 법 제197조의3에 따른 절차를 취할 수 있다.

제10조 【검사 의견회신 내용】 ① 검사는 「공소청사건사무규칙」 제35조의 6별지 제10호의10서식 에 따른 회신서에 다음 각호의 사항을 적어 의견을 제시할 수 있다.

1. 판단의 전제가 된 사실관계
2. 제1호의 사실관계의 근거가 된 수사기록 등 검토 자료
3. 법률적 판단 또는 증거수집의 적절성 등에 관한 이유
4. 적용 법령 및 의견의 결론
5. 권고하는 후속조치
6. 잠정적·부분적·조건부 의견인 경우 그 전제와 추가로 확인이 필요한 사항

② 검사는 사법경찰관의 의견요청의 쟁점이 단순·명확하거나 동일·유사한 쟁점에 대해 이미 의견을 제시한 사례가 있는 경우, 확립된 판례, 법령해석 등을 제시하는 것으로 의견요청의 취지를 충족할 수 있거나 사법경찰관과의 협의를 통해 의견요청의 취지 및 검사의 의견 내용이 명확히 확인된 경우 등의 경우에는 서식의 일부 기재를 생략하거나 기재례 또는 그 밖의 간이한 방법을 활용하여 회신할 수 있다.

부 칙

제1조 【시행일】 이 지침은 2021. 1. 1.부터 시행한다.

제2조 【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제394호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등

을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2023. 12. 31.로 한다.

부 칙 <대검 예규 제1372호, 2023. 10. 31.>

제1조【시행일】 이 지침은 2023. 11. 1.부터 시행한다.

제2조【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령 훈령 제394호)에 따라 이 지침 시행일부터 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 지침의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2026. 10. 31.로 한다.

부 칙 <공소청 예규 제92호, 2026. 10. 1.>

제1조【시행일】 이 지침은 2026. 10. 2.부터 시행한다.

제2조【재검토 기한】 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2027년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.